



2

Job. Chance. Leben.

jobcenter

Leipzig



Jobcenter Leipzig, Postfach 100831, 04008 Leipzig

Heiko Wolf
Nernststr. 8
04159 Leipzig

Widerspruchsbescheid

Datum: 07. Januar 2026
Geschäftszeichen: 523 - 07502//0140799 - W-07502-07539/25
Auf den Widerspruch des Herrn Heiko Wolf
wohnhaft Nernststr. 8, 04159 Leipzig
vom 10. Oktober 2025
eingegangen am 10. Oktober 2025
gegen den Bescheid vom 09. Oktober 2025 *Mitwirkung Zutruf*
Geschäftszeichen: 548 - 07502//0140799

wegen

Versagung von Leistungen

von Kleiderträger die

trifft die Rechtsbehelfsstelle folgende

*Leistung erbringen müssen, also
Ankompetenz max. Bote Klageföhr ist unläufig.*

Entscheidung

Der Widerspruch wird als unbegründet zurückgewiesen.

?

Im Widerspruchsverfahren ggf. entstandene notwendige Aufwendungen können nicht erstattet werden.

Begründung

Die E-Mailanfrage des Widerspruchsführers vom 16. September 2025 wurde als Antragstellung Bürgergeld gewertet.

Mit Schreiben vom 23. September 2025 wurde der Widerspruchsführer aufgefordert, seinen Antrag bis 06. Oktober 2025 mit folgenden Unterlagen einzureichen:

Allgemeine:

- Hauptantrag (HA)
- Anlage WEP - Anzahl: 2 für Ihre Ehefrau und Ihren Sohn
- Geburtsurkunde von Ihrem Sohn
- Immatrikulationsbescheinigung von Ihrem Sohn
- Kontoauszüge von jedem Konto, das von Mitgliedern der Bedarfsgemeinschaft geführt wird, für den Zeitraum vom 01.06.2025 bis aktuell laufend
- Kontoauszüge der PayPal Konten für den Zeitraum vom 01.06.2025 bis aktuell laufend

Angehöriger von
JHWH.

Zur Prüfung der Sozialversicherung:

- Anmeldebescheinigung zur gesetzlichen Krankenversicherung

Personen karten usw.

Zur Prüfung der Kosten der Unterkunft:

- Anlage KdU
- vollständiger Mietvertrag (alle Seiten bis zur Unterschrift)
- Nachweis über aktuelle Miethöhe (aufgeschlüsselt nach Grundmiete, Nebenkosten, Heizkosten)
- aktuelle Nebenkostenabrechnung
- aktuelle Heizkostenabrechnung

Zur Prüfung des Einkommens:

- Anlage EK - Anzahl: 3 für Sie, Ihre Ehefrau und Ihren Sohn
- Krankengeldbescheid, sollte Ihre Frau Krankengeld beziehen (mit Nachweis über den Zufluss)
- Einkommensbescheinigung der letzten 6 Monate Ihrer Frau, sollte Sie noch in Arbeit sein (mit Nachweis über den Zufluss)
- Wohngeldbescheid, sollten Sie dieses beziehen
- Bescheid über Kindergeld
- Bescheid über Kinderzuschlag, sollten Sie dieses beziehen
- BaföG - Bescheid Ihres Sohnes
- aktuelle Rentenbescheid(e) sollte jemand von Ihnen Rente beziehen
- Arbeitsvertrag von Ihrer Ehefrau, sollte Sie noch in einem Arbeitsverhältnis stehen
- ggf. Nachweis über Beendigung des Arbeitsverhältnisses

Zur Prüfung von Vermögen:

- Anlage VM - Anzahl: 1 für Sie, Ihre Ehefrau und Ihren Sohn

Da keine Antragsunterlagen eingingen, wurden dem Widerspruchsführer die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) mit Bescheid vom 09. Oktober 2025 gem. § 66 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch (SGB I) ganz versagt.

Hiergegen richtet sich der Widerspruch. Auf den Inhalt der Begründung wird Bezug genommen.

Im Rahmen des Widerspruchsverfahrens wurde der Widerspruchsführer mit Schreiben vom 15. Oktober 2025 nochmals aufgefordert, folgende Unterlagen einzureichen:

- Hauptantrag (HA)
- Anlage WEP 2x für Ihre Ehefrau und Ihren Sohn
- Geburtsurkunde von Ihrem Sohn
- Immatrikulationsbescheinigung von Ihrem Sohn
- Kontoauszüge von jedem Konto, das von Mitgliedern der Bedarfsgemeinschaft geführt wird, für den Zeitraum vom 01.06.2025 bis aktuell laufend
- Kontoauszüge der PayPal Konten für den Zeitraum vom 01.06.2025 bis aktuell laufend
- Anmeldebescheinigung zur gesetzlichen Krankenversicherung
- Anlage KdU
- vollständiger Mietvertrag (alle Seiten bis zur Unterschrift)
- Nachweis über aktuelle Miethöhe (aufgeschlüsselt nach Grundmiete, Nebenkosten, Heizkosten)
- aktuelle Nebenkostenabrechnung
- aktuelle Heizkostenabrechnung
- Anlage EK 3x für Sie, Ihre Ehefrau und Ihren Sohn
- Krankengeldbescheid, sollte Ihre Frau Krankengeld beziehen (mit Nachweis über den Zufluss)

ganzig ein,
sonst gäbe es
diesen Text nicht

und man muss Rüge

erfolgen, weil nach Grundgesetz keine Leistung.

- Einkommensbescheinigung der letzten 6 Monate Ihrer Frau, sollte Sie noch in Arbeit sein (mit Nachweis über den Zufluss)
- Wohngeldbescheid, sollten Sie dieses beziehen
- Bescheid über Kindergeld
- Bescheid über Kinderzuschlag, sollten Sie dieses beziehen
- BAföG Bescheid Ihres Sohnes
- aktuelle Rentenbescheid(e) sollte jemand von Ihnen Rente beziehen
- Arbeitsvertrag von Ihrer Ehefrau, sollte Sie noch in einem Arbeitsverhältnis stehen
- ggf. Nachweis über Beendigung des Arbeitsverhältnisses Ihrer Frau
- Anlage VM 1x für Sie, Ihre Ehefrau und Ihren Sohn.

Die entsprechenden Antragsformulare waren beigelegt.

Antragsunterlagen liegen bis heute nicht vor.

Der Widerspruch ist zulässig, sachlich jedoch nicht begründet.

Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, hat

1. alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erheblich sind und auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers der Erteilung der erforderlichen Auskünfte durch Dritte zuzustimmen,
2. Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich sind oder über die im Zusammenhang mit der Leistung Erklärungen abgegeben worden sind, unverzüglich mitzuteilen,
3. Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers Beweisurkunden vorzulegen oder ihrer Vorlage zuzustimmen (§ 60 Absatz 1 Satz 1 SGB I).

Kommt derjenige, der eine Sozialleistung beantragt oder erhält, seinen Mitwirkungspflichten nach den §§ 60 bis 62, 65 SGB I nicht nach und wird hierdurch die Aufklärung des Sachverhaltes erheblich erschwert, kann der Leistungsträger ohne weitere Ermittlungen die Leistungen bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise versagen oder entziehen, soweit die Voraussetzungen nicht nachgewiesen sind. Dies gilt entsprechend, wenn der Antragsteller oder Leistungsberechtigte in anderer Weise absichtlich die Aufklärung des Sachverhaltes erheblich erschwert (§ 66 Absatz 1 SGB I).

Sozialleistungen dürfen wegen fehlender Mitwirkung nur versagt oder entzogen werden, nachdem der Leistungsberechtigte auf diese Folge schriftlich hingewiesen worden und seiner Mitwirkungspflicht nicht innerhalb einer ihm gesetzten angemessenen Frist nachgekommen ist (§ 66 Absatz 3 SGB I).

Die Voraussetzungen der §§ 60, 66 Absatz 1 SGB I sind gegeben.

Der Widerspruchsführer wurde mit Schreiben vom 23. September 2025 aufgefordert, bis zum 06. Oktober 2025 die Antragsunterlagen einzureichen. Das Schreiben enthielt eine vollständige und verständliche Belehrung über die Rechtsfolgen, die eintreten, wenn er diesen Pflichten zur Mitwirkung nicht nachkommt.

Die Mitwirkung war erforderlich, weil ohne die Antragsunterlagen eine Prüfung des Leistungsanspruches nicht möglich ist.

Der Widerspruchsführer ist dieser Mitwirkungspflicht trotz Belehrung über die Rechtsfolgen innerhalb der ihm gesetzten Frist nicht nachgekommen.

Auch im Rahmen des Widerspruchsverfahrens wurde keine weiteren Antragsunterlagen eingereicht.

Grenzen der Mitwirkungspflicht im Sinne des § 65 SGB I wurden nicht überschritten, insbesondere konnte das Jobcenter sich nicht durch einen geringeren Aufwand als der Widerspruchsführer die erforderlichen Kenntnisse selbst beschaffen.

Ohne Antragsunterlagen sowie die erforderlichen Anlagen und Nachweise kann ein Anspruch nach dem SGB II nicht geprüft werden. Diese Nachweise können durch den Widerspruchsgegner auch

nicht anderweitig beschafft werden.

Die erforderliche Ermessensentscheidung liegt vor, § 66 Absatz 1 SGB I. Ermessensfehler sind nicht ersichtlich. Die Interessen des Widerspruchsführers wurden angemessen berücksichtigt.

Anhaltspunkte, die ein Überwiegen der Interessen des Widerspruchsführers an der Zahlung des Arbeitslosengeldes II gegenüber den Interessen der Allgemeinheit rechtfertigen, liegen nicht vor.

Eine Anspruchsprüfung ist zum jetzigen Zeitpunkt ohne Antragsunterlagen und Nachweise nicht möglich.

Der Widerspruch konnte daher keinen Erfolg haben.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 63 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch (SGB X).

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Entscheidung kann jeder Betroffene für sich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim

Sozialgericht Leipzig, Berliner Str. 11, 04105 Leipzig,

schriftlich, in elektronischer Form oder zur Niederschrift der Urkundsbeamtin / des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle Klage erheben.

Die elektronische Form wird durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments gewahrt, das für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet ist und entweder von der verantwortenden Person qualifiziert elektronisch signiert ist oder von der verantwortenden Person signiert auf einem sicheren Übermittlungsweg gem. § 65a Abs. 4 Sozialgerichtsgesetz (SGG) eingereicht wird. Nähere Informationen ergeben sich aus der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV). Über das Internetportal des Elektronischen Gerichts- und Verwaltungspostfachs (www.egvp.de) können weitere Informationen über die Rechtsgrundlagen, Bearbeitungsvoraussetzungen und das Verfahren des elektronischen Rechtsverkehrs abgerufen werden.

Rechtsanwälte, Behörden oder juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse müssen ab dem 01.01.2022 den Gerichten vorbereitende Schriftsätze und deren Anlagen sowie schriftlich einzureichende Anträge und Erklärungen als elektronisches Dokument übermitteln (§ 65d SGG).

Die Klage muss gemäß § 92 SGG den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Zur Bezeichnung des Beklagten genügt die Angabe der Behörde. Die Klage soll einen bestimmten Antrag enthalten und von dem Kläger oder der zu seiner Vertretung befugten Person mit Orts- und Zeitangabe unterzeichnet sein. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, die angefochtene Verfügung und der Widerspruchsbescheid sollen in Abschrift beigelegt werden.

Der Klageschrift sind vorbehaltlich des § 65a Absatz 5 Satz 3 SGG Abschriften für die Beteiligten beizufügen (§ 93 SGG).

Im Auftrag

Lange

Staats-, Verfassungs- und Menschenrecht

Weitere Hinweise:

Unabhängig vom Ausgang dieses Widerspruchsverfahrens können die versagten Leistungen gemäß § 67 SGB I nachträglich ganz oder teilweise erbracht werden, wenn die Mitwirkung nachgeholt wird und die Leistungsvoraussetzungen vorliegen. ?

SG B 2